

1501436-50.2019.8.26.0002

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Magistrado: Ana Lucia Siqueira de Figueiredo
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Regional II - Santo Amaro
Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... disse que havia várias denúncias de tráfico de drogas naquela rua. Faziam rondas para coibir o tráfico e realizaram várias abordagens naquela rua. O réu disse que foi abordado e estava na posse de dois pinos de cocaína. Afirmou que era usuário e que atualmente está preso por agressão e ameaça. Como se nota, os depoimentos dos policiais corroboraram os exatos termos da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional II - Santo Amaro

1ª Vara Criminal

Av. Adolfo Pinheiro nº 1992, São Paulo-SP - cep 04734-003

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501436-50.2019.8.26.0002 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501436-50.2019.8.26.0002

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3029870/2019 - 48º D.P. CIDADE

DUTRA, 4261243 - 48º D.P. CIDADE DUTRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE HELDO CANDIDO DA SILVA JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Lucia Siqueira de Figueiredo

Vistos.

JOSÉ HELDO CÂNDIDO DA SILVA JÚNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, porque, nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, foi surpreendido trazendo consigo, para consumo pessoal, droga sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que o acusado caminhava pela região dos fatos quando os policiais civis, que realizavam diligências, avistaram-no e procederam à abordagem de rotina. Em revista pessoal, os policiais encontraram com o acusado dois "pinos" contendo cocaína. Indagado, confirmou tê-los comprado por de R\$ 10,00 (dez reais). O laudo pericial do Instituto de Criminalística constatou que a porção apreendida com o acusado continha a presença da substância COCAÍNA, constante na lista F1 da Portaria da ANVISA 344/98.

Não localizado o réu nos endereços constantes nos autos, o Ministério Público

ofereceu denúncia (fls. 37/8), que foi recebida em 23 de outubro de 2019 (fl. 45). O réu foi citado por edital, o processo e prazo processual foram suspensos nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (fls. 59). Citado pessoalmente (fls. 73), o feito retomou seu curso (fls. 74) e sobreveio defesa escrita (fls. 81/3) por seu defensor dativo, sem, contudo, alcançar absolvição sumária (fls. 90). Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas. O réu foi interrogado. Em memoriais, o Ministério Público insistiu na condenação nos termos da denúncia. A Defesa requereu absolvição nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Relatados, decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade está demonstrada pelo termo circunstanciado (fls. 1/3), laudo químico toxicológico (fls. 31/3) e prova oral.

A autoria é certa.

Com efeito, corroborando os termos da denúncia, o policial JULIO TIAGO DOS SANTOS disse que realizavam patrulhamento e o réu estava sozinho próximo de um ponto de venda de drogas. Procederam a abordagem e encontraram droga com o réu que, indagado, admitiu ser usuário.

O policial MILTON MONTEIRO DE LIMA disse que havia várias denúncias de tráfico de drogas naquela rua. Faziam rondas para coibir o tráfico e realizaram várias abordagens naquela rua.

O réu disse que foi abordado e estava na posse de dois pinos de cocaína. Afirmou que era usuário e que atualmente está preso por agressão e ameaça.

Como se nota, os depoimentos dos policiais corroboraram os exatos termos da denúncia. Lembre-se que os policiais não teriam motivo algum para incriminar o acusado até porque não o conheciam, razão pela qual não há motivo para desacreditar os depoimentos.

Filio-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça contrário à aplicação do princípio da insignificância.

Confira-se:

"1. Independente da quantidade de drogas apreendidas, não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de porte de substância entorpecente para consumo próprio e de tráfico de drogas, sob pena de se ter a própria revogação, contra legem, da norma penal incriminadora. Precedentes. 2. O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante de potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes. 3. Para a caracterização do delito descrito no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado. Isso, porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio nefasto, pondo em risco a saúde pública e sendo fator decisivo na difusão dos tóxicos. 4. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006" (RHC nº 37. 094/MG, 6º Turma, Rel. Min. Rogério Schietti, Dje 17.11.2014, VU).

Este também é o atendimento do C. Supremo Tribunal Federal:

"II A aplicação do princípio da insignificância de modo a tornar a conduta atípica exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensiva da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica. III- No caso sob exame, não há falar em ausência de periculosidade social da ação, uma vez que o delito de porte de entorpecente é crime de perigo presumido. IV- É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos relacionados a entorpecentes. V- A Lei 11.343/2006, no que se refere ao usuário, optou por abrandar as penas e impor medidas de caráter educativo, tendo em vista os objetos visados, quais sejam: a prevenção do uso indevido de drogas, a atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas. VI- Nesse contexto, mesmo que se trate

de porte de quantidade ínfima de droga, convém que se reconheça a tipicidade material do delito para o fim de reeducar o usuário e evitar o incremento do uso indevido de substância entorpecente. VII- Habeas Corpus prejudicado" (HC nº 102.940/ES, 1º Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado de 15.02.2011, VU). Pontuo que o consumo de droga incentiva que mais pessoas a usem, gerando um problema de saúde pública que o Estado não está pronto para lidar, o que enseja a tipificação penal.

Passo a dosar a reprimenda.

Diante da pouca quantidade de droga apreendida, entendo suficiente a aplicação da medida de advertência sobre os efeitos nefastos do entorpecente.

Ante o exposto, julgo procedente a presente ação penal e condeno JOSÉ HELDO CÂNDIDO DA SILVA JÚNIOR como incurso no artigo 28 da Lei 11.343/06 e aplico-lhe à medida de advertência.

Após o trânsito em julgado para as partes, realize-se a audiência de advertência.

Comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE (capítulo V, item 23, das NSCGJ).

São Paulo, 28 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA